

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

פ/25/3464

הצעת חוק-יסוד : הכנסת (תיקון – שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילה של מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות)

1. תיקון סעיף 7א בחוק-יסוד : הכנסת¹, בסעיף 7א –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "טעונה אישור בית המשפט העליון" יבוא "היא סופית, חלוטה, ובלתי ניתנת לערעור";

(2) בסעיף קטן (ד), המילים "ובית המשפט העליון" – יימחקו.

2. תיקון חוק הבחירות. בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969² –

לכנסת

(1) בסעיף 63א –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "תודיע על כך למועמד ותעביר מיד את החלטה ונימוקה לאישור בית המשפט העליון" יבוא "תהיה ההחלטה סופית, חלוטה ובלתי ניתנת לערעור";

(ב) סעיפים קטנים (ג) עד (ה) – בטלים;

(2) בסעיף 64 –

(א) בסעיף קטן (א), הסיפא החל במילים "והם רשאים" – תימחק;

(ב) סעיפים קטנים (א1) עד (ב1) – בטלים;

(3) בסעיף 65, המילים "או כפי שהחליט בית המשפט העליון לפי סעיף 64" – יימחקו.

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

דברי הסבר

חוק-יסוד : הכנסת, קובע כי אם החליטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן – הוועדה) שמועמד לכנסת מנוע מלהשתתף בבחירות, ההחלטה טעונה את אישורו של בית המשפט העליון על פי העילות המצוינות בסעיף 7א לחוק האמור. כלומר, ועדת הבחירות המרכזית משוללת סמכות ממשית באשר לתוקף החלטותיה בגין אישור או פסילת מועמדים לבחירות לכנסת ישראל. כוח אבסולוטי זה שניתן לבית המשפט העליון, מסרס את כוחה של הוועדה והופך את החלטותיה לחסרות משקל וערך ממשי. למעשה בשנים האחרונות, רוב החלטותיה של הוועדה בעניינים אלו בוטלו על ידי בית המשפט העליון. דריסת הרגל של בית המשפט העליון בהחלטותיה של הוועדה מנוצלת לרעה על ידי חברי כנסת מכהנים המתירים רסן בהתבטאויות החוצות את גבולות הדמוקרטיה, כדי לפגוע במכוון במדינה ובמוסדותיה. ניתן לראות זאת במקרים קודמים בהם חבר כנסת מכהן נתפס משתף פעולה עם אויב המדינה או מביע עמדות בעלות אופי אליים ומסית, ועדיין אפשר לו בית המשפט העליון, לכהן במידה ויבחר, גם בכנסת החדשה. החלטות אלו של בית המשפט העליון אינן מתחשבות בחובתה של המדינה להגן על עצמה כמדינה דמוקרטית מפני אלה הרוצים לפגוע בה. הצעת החוק הנוכחית באה להשיב לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת את כוחה וסמכותה על ידי תיקון חוק-יסוד : הכנסת, וחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969, באופן שיקנה תוקף סופי וחלוט להחלטת ועדת הבחירות המרכזית באישור או פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בסיוון התשפ"ג (12.06.2023)